

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת גלעד קריב

פ/25/6143

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון – עקרון שיוריות הדין הפלילי), התשפ"ה–2025

הוספת סעיף 5א¹. בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב–1982², אחרי סעיף 5 יבוא:

"שיוריות הדין 5א. לא יינקט הליך פלילי נגד אדם אלא אם חלה פגיעה הפלילי ממשית בערך חברתי מוגן, ואין כל אמצעי אחר שיגשים את מטרת ההליך הפלילי."

דברי הסבר

הצעת חוק זו נועדה לעגן באופן מפורש את עקרון שיוריות הדין הפלילי בדין הישראלי, עקרון המוכר ומיושם במשפט הפלילי בישראל אך טרם קיבל ביטוי מפורש בחוק סדר הדין הפלילי.

הדין הפלילי הוא הכלי המשמעותי והחריף ביותר המצוי בידי המדינה לשם הגנה על ערכים חברתיים מוגנים ואכיפתם. סמכות זו כוללת בחובה פגיעה בזכויות יסוד של האדם, ובראשן הזכות לחירות, כבוד ופרטיות. בשל כך, גובש במשפט הישראלי והבין-לאומי עקרון יסוד שלפיו יש להפעיל את המשפט הפלילי אך ורק כמוצא אחרון, ורק במקרים בהם אין אמצעים חלופיים אפקטיביים להגנה על הערך החברתי המוגן ולמימוש מטרות ההעמדה לדין הפלילי.

עקרון זה נובע מהשאיפה לצמצם את השימוש בדין הפלילי במקרים בהם הפגיעה בערכים חברתיים מהותיים היא ממשית וחמורה, והוא מבטא את ההכרה כי הדין הפלילי אינו אמצעי ענישה או הרתעה לכל מטרה, אלא כלי שיורי שיש לעשות בו שימוש זהיר ומידתי. בכך מתאפשר איזון בין הצורך להגן על שלום הציבור ועל ערכים מוגנים לבין השמירה על חירותו של הפרט ומניעת הפללה עודפת או פגיעה שאינה נחוצה.

העיקרון המוצע מתיישב עם עקרונות היסוד של המשפט הפלילי, עם תפיסת המידתיות בפעולת רשויות האכיפה, ועם מגמות המשפט הבין-לאומי והמשפט המשווה. הוא צפוי לסייע בגיבוש מדיניות תביעה סבירה ומידתית, להנחות את רשויות האכיפה והתביעה בבואן להפעיל את הסמכות להעמדה לדין, ולצמצם מקרים בהם נעשה שימוש בהליך הפלילי כאשר קיימות חלופות מתאימות ומידתיות יותר. לצד זאת, הצעת החוק שומרת על שיקול הדעת של רשויות האכיפה והתביעה בבחינת חומרת הפגיעה בערך החברתי המוגן ובבחינת החלופות הקיימות, תוך הנחייתן להשתמש בהליך הפלילי רק כאשר קיימת הצדקה אמיתית לכך.

באמצעות עיגון מפורש של עקרון שיוריות הדין הפלילי בסעיף 5א לחוק סדר הדין הפלילי, תושלם תשתית עקרונית ראויה של המשפט הפלילי בישראל, ותחוזק ההגנה על זכויות האדם במסגרת ההליך הפלילי, תוך שמירה על האפשרות להגן על שלום הציבור ועל ערכים מוגנים בדרך צודקת ומידתית.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ז בתמוז התשפ"ה (23.07.2025)

¹ ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.